



# AUN - AGÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE NOTÍCIAS

ISSN 2359-5191

ARTE E CULTURA

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ECONOMIA E POLÍTICA

EDUCAÇÃO

MEIO AMBIENTE

SAÚDE

SOCIEDADE

28/09/2021

## POSTS RECENTES

"A ideia é transformar a mata do IB no exemplo de floresta urbana para o restante do mundo", diz diretor do Instituto de Biociências da USP

Os inúmeros desafios da pandemia para a Enfermagem

Baixa presença feminina em cursos de formação tecnológica é realidade

Mapeamento de áreas de pesca artesanal pode ajudar na luta de comunidades caiçaras tradicionais

Ondas de calor serão responsáveis pelos maiores impactos em algas marinhas

INÍCIO > ECONOMIA E POLÍTICA > Falta de regulamentação do Airbnb gera evasões fiscais

## Falta de regulamentação do Airbnb gera evasões fiscais

PESQUISA ANALISOU EXIGÊNCIAS LOCAIS E PRÁTICAS TRIBUTÁRIAS DE AGENTES ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM SEIS METRÓPOLES MUNDIAIS

🕒 20/04/2021 👤 Mariana Carrara 📁 Economia e Política

💬 0

## ARQUIVOS

setembro 2021



agosto 2021

julho 2021

junho 2021

maio 2021

abril 2021

março 2021

fevereiro 2021

janeiro 2021

dezembro 2020

novembro 2020

dezembro 2019

novembro 2019

outubro 2019

setembro 2019

agosto 2019

julho 2019

junho 2019

maio 2019

fevereiro 2019

janeiro 2019

dezembro 2018

novembro 2018

outubro 2018

setembro 2018

agosto 2018

julho 2018

junho 2018

maio 2018

abril 2018

fevereiro 2018

janeiro 2018



**Segundo pesquisa, Airbnb coloca como responsabilidade do anfitrião se informar sobre possíveis impostos, terceirizando a responsabilidade.**  
[Foto: Flickr]



O Airbnb é um modelo de negócio novo que não está incluso nas legislações dos países. Isso faz com que cada país cobre (ou não) impostos de forma diferente e dá abertura para evasões fiscais nas transações que envolvem plataforma, hóspede e anfitrião. A falta de uma regulamentação específica para esses novos modelos deixa as legislações desatualizadas — principalmente quando os agentes envolvidos nas transações incorporam conceitos e práticas emergentes, tais como o compartilhamento de ativos e a utilização de plataformas digitais, como o Airbnb faz.

Esse foi tema da dissertação de mestrado de João Octávio Coelho De Oliveira **defendida** na Faculdade de Economia e Administração da USP. Intitulada “Serviço 4.0 e tributação na economia P2P: atuação da Airbnb em seis metrópoles mundiais”, a pesquisa tem como objetivo geral analisar as exigências locais e as práticas tributárias de agentes (plataforma, anfitriões e hóspedes) envolvidos na prestação de serviços de hospedagem 4.0 em: Cidade do México, Londres, Mumbai, Nova Iorque, Rio de Janeiro e São Paulo.

A plataforma de hospedagem estudada coloca como responsabilidade do anfitrião se informar sobre possíveis impostos que fazem parte desse tipo de serviço. O pesquisador demonstra que a empresa propõe o que ele chama de “autorregulação”, terceirizando a responsabilidade



dezembro 2017

novembro 2017

outubro 2017

setembro 2017

agosto 2017

julho 2017

junho 2017

maio 2017

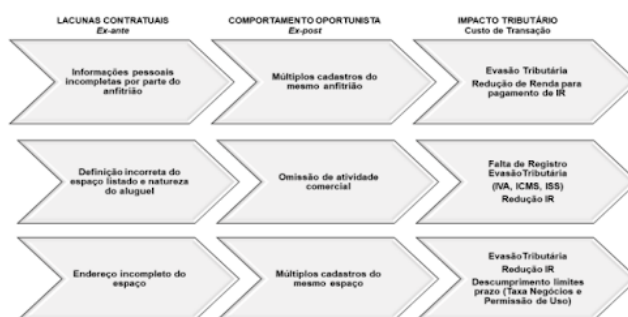
abril 2017

março 2017

Quando se abre a **seção de impostos no site** a mensagem que se lê é: “Recomendamos que você pesquise para garantir que entende e cumpre com todas as regras e obrigações fiscais locais que se aplicam ao seu anúncio. Consulte o governo da sua região ou um contador para saber mais sobre impostos que se aplicam à sua situação”.

Assim, a pesquisa pontuou que o Airbnb tenta se afastar dessas responsabilidades. Ao transferir esta para os anfitriões, muitas vezes pessoas físicas, sem conhecimentos legais, o Airbnb dá abertura para evasões fiscais. Essa terceirização permite comportamentos oportunistas dos anfitriões, por meio de omissão em recolhimento de tributos incidentes, duplicidade de dados cadastrais e erros na classificação do espaço. Este procedimento potencializa a prática de subnotificação, tanto do período de utilização legal do espaço quanto da receita auferida pelo serviço prestado, base para apuração dos tributos.

2º. Estudo : Lacunas Contratuais, Comportamento Oportunista e Impacto Tributário



**Faltr de regulamentação do Airbnb pode trazer problemas como omissão de atividade comercial e múltiplos cadastros do mesmo espaço. [Imagem: Reprodução/Slide de apresentação “Serviços 4.0 e Tributação na Economia P2P: atuação da Airbnb em seis metrópoles mundiais”]**

O Airbnb é um modelo de negócio que faz parte da economia compartilhada. Mais especificamente, é denominado modelo P2P, “peer-to-peer”, um formato que conecta diretamente particulares, demandante e ofertante, sem a necessidade de um intermediário, diminuindo os custos de transação. O **Airbnb** conecta pessoas que possuem acomodações ou espaço disponível nas suas acomodações (anfitrião) a pessoas que precisam desses espaços (hóspede).

A plataforma não ajuda seus usuários a entenderem os impostos que devem cobrar e recolher, pois “as pessoas não têm conhecimento tributário, a lei não é amistosa e contratar um contador não é tão acessível para todos”, pontuou Jo Octávio. 

Porém, em alguns locais a plataforma recolhe certas taxas e impostos pelos anfitriões, “por conveniência”. É o caso de Porto Seguro. Na cidade baiana, todos os turistas devem pagar um imposto pernoite de R\$ 2,60. O Airbnb fez um acordo com a prefeitura da cidade e ele mesmo já cobra a taxa dos hóspedes na reserva, substituindo os anfitriões no recolhimento.

Parecido com isso, visando se estabelecer em um grande mercado da América Latina, o Airbnb aceitou recolher dos usuários na Cidade do México uma taxa diária que todos os serviços hoteleiros devem cobrar. Mas não chega nem perto dos impostos que os hotéis ainda devem pagar na cidade, como o Imposto sobre Serviços (ISS) e diversos outros. Mesmo caso de Mumbai, onde a plataforma se equipara aos hotéis ao cobrar uma taxa cultural do hóspede, mas somente isto.

Em Londres, o Airbnb foi incluído na legislação já existente no país de “short rental”, aluguel de curto prazo. Isso limita os anfitriões a alugar por no máximo 90 pernoites anuais seus espaços, mas nem tanto assim, pois os burlamentos são muito frequentes.

Isso mostra que em todas as cidades e países pesquisados, se há uma legislação que inclui o Airbnb, são aplicadas leis e mandatos convencionais. Quando os legisladores se mobilizam para aplicar tributos a esse serviço, sempre se preferiu caracterizar ele como aqueles já existentes, aluguéis ou hotéis. Os legisladores preferem fazer isso à modernizar e criar leis que acompanhem essa evolução e inovação nos serviços, facilitando desvios legais.

Mas os tributários não são os únicos desvios legais que a falta de legislação permite. A falta de regulamentação não obriga, por exemplo, que o Airbnb faça uma auditoria de seus espaços, o que traz grandes riscos de responsabilidade civil.

Para exemplificar, o pesquisador citou o **caso da família brasileira de seis pessoas que morreram** enquanto estavam de férias em um apartamento alugado pelo Airbnb em Santiago, no Chile. A causa da morte foi um vazamento de monóxido de carbono no apartamento. A Superintendência de Eletricidade e Combustível (SEC) chilena descobriu que o apartamento alugado pela família não tinha certificado de uso de gás em dia.





**Bombeiros atendem a chamado por vazamento de gás em Santiago, capital do Chile, em apartamento alugado pelo Airbnb. [Foto: @cbsantiago/Reprodução/Twitter]**

Ao não fazer vistorias, a plataforma põe em risco os anfitriões e os hóspedes. Basta que você clique que seu espaço possui o necessário.

Também é o caso de muitas residências em Nova Iorque, onde é proibido aluguéis de curto prazo em áreas residenciais restritas. Mas não há nenhuma fiscalização, cabe ao anfitrião saber disso. Às vezes ele não sabe, mas existem os que só fecham os olhos e cadastram seus espaços de qualquer forma.

Quem briga muito para uma definição acontecer é a hotelaria. Os hotéis querem que os espaços do Airbnb sejam considerados serviços hoteleiros e paguem as mesmas taxas que eles. Isso porque os hotéis pagam altos impostos, o que faz com que seus serviços fiquem mais caros e estes não consigam competir com os espaços da plataforma P2P.

Segundo João Octávio, se formos olhar para o Brasil, mesmo antes do Airbnb, alugueis de casa de veraneio, por exemplo, já eram bem fortes e consolidados, mas não havia reclamações da hotelaria, "se tinha, era incipiente, não era tão forte", pontuou. Mas, devido a facilidade e a quantidade que a plataforma trouxe, essa discussão foi potencializada no país.

Mesmo com uma preocupação das autoridades brasileiras pela gestão da Airbnb sobre a acomodação de curto prazo, as discussões em diversas esferas governamentais do país são de tipificar os serviços prestados pelo Airbnb ou como aliou hospedagem, sem considerar criar uma legislação específica.



---

### Share this:



---

### Curtir isso:

Carregando...

---

### Relacionado

Crise fiscal é problema da construção estrutural da Democracia Brasileira  
08/08/2018  
Em "Economia e Política"

Nova economia dos aplicativos necessita de regulação  
01/07/2021  
Em "Economia e Política"

Prestação de serviço via aplicativo carece de regulação específica  
28/05/2019  
Em "Sociedade"



AIRBNB

ECONOMIA COMPARTILHADA

RESPONSABILIDADE FISCAL

TRIBUTAÇÃO



#### « ANTERIOR

Troca na presidência da Petrobras trará graves consequências econômicas ao país

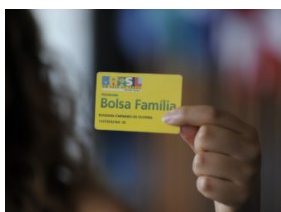
#### PRÓXIMO »

Saúde mental e alimentação são debates importantes durante a pandemia



---

### ARTIGOS RELACIONADOS



Taxar 1% mais  
rico pode  
alavancar  
economia e  
implicar em PIB  
2,4% maior

**SEJA O PRIMEIRO A COMENTAR**

## Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.

Comentário

Nome\*

Email\*

Website

**PUBLICAR COMENTÁRIO**

☐ Notifique-me sobre novos comentários por e-mail.

☐ Notifique-me sobre novas publicações por e-mail.

### AGÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE NOTÍCIAS

[Apresentação](#)

[Expediente](#)

[Login](#)

[Fale Conosco](#)

[Arquivo – Site Antigo](#)

### PARA SABER MAIS

[Edições Anteriores](#)

[Especial Grandes Reportagens](#)

[AUNTV](#)

[Prêmios e Títulos](#)

[Depoimentos](#)

### SIGA-NOS NO FACEBOOK



**Agência Univel**

1.219 curtidas

**Curtir Página**



